

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-005

제 목 하도급공사 안전관리비 계상 및 재조정 미흡

관계부서 000사업소

조치부서 000사업소

내 용

1. 업무개요

000사업소는 2021년도 “000 1, 2블록 계획예방정비공사(2블록 : 2021. 5. 10. ~ 6. 28. / 1블록 : 2021. 10. 4. ~ 11. 22.)” 등 2건의 공사를 위해, “1블록 계획예방정비 비계 설치, 해체공사(2020. 12. 14. ~ 2021. 2. 15.)” 등 3건의 하도급공사를 시행하면서 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하였고, “#2 BLOCK GT 부품 비파괴검사(2021. 5. 20. ~ 6. 2.)” 등 2건 하도급공사의 물량 변경에 따른 설계변경을 시행하였다.

2. 판단기준

하도급공사 설계 시 「조달청 원가계산 제비율 적용기준」에 따라 공사금액 및 공사기간 등을 고려하여 2천만 원 이상인 경우에 안전관리비를 계상하여야 하고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2018-94호, 2018. 10. 5.) 제4조(계상 의무 및 기준) 제5항과 별표 1의3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상방법)에 따라 공사 설계변경 시 안전관리비 증감액을 계산하여 안전관리비를 조정하여야 하며, 같은 행정규칙 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시) 제7조(사용기준) 제3항과 별표3 ‘공사

진척에 따른 안전관리비 사용기준'에 따라 공정을 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 000사업소 감사대상기간(2021. 1. 25. ~ 2023. 12. 31.) 하도급공사 안전관리비 설계 및 정산 내역을 점검한 결과, 아래 [표 1]과 같이 2021년 "21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사(2021. 5. 20. ~ 6. 18.)에 대한 공사 설계 시 2천만 원 미만인 공사(17,000천 원)임에도, 안전관리비를 계상하였다.

다만, 상기 공사 건은 안전관리비 계상 제외 대상이나 추후 물량증감에 따른 공사금액(33,589천 원) 증가로 안전관리비 계상 대상으로 변경되었다.

반면, 2021년 "1블록 계획예방정비 비계 설치, 해체공사(2021. 10. 18. ~ 11. 24.)는 공사 설계 시 2천만 원 이상인 공사(34,001천 원)임에도, 안전관리비를 설계서에 계상하지 않았다.

[표 1] 안전관리비 계상 내역

(단위: 천 원, 부가세 별도)

하도급 공사명	공사기간	업체명	계약 금액	계상 대상	안전관리비 집행 금액			공사액 변경 반영시		비고
					계약분	정산분	사용율	증감분	사용율	
21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	2021. 5. 20. ~ 6. 18.	♠ ♣ ♥ ♦ \$	**,***	×	385	385	100%	770	50%	
1블록 계획예방정비 비계 설치, 해체공사	2021. 10. 18. ~ 11. 24.	(주) ▶ ♠ ♥ ♦ ♥	**,***	○	-	-	미계상	-	-	미집행

한편, 2021년도 "#2 BLOCK GT 부품 비파괴검사(2021. 5. 20. ~ 6. 2.)" 등 2건 하도급 공사의 경우, 공사 설계 물량이 증감되어 직접노무비의 변동이 발생하였음에도, 공사담당자(OJU)는 아래 [표 2]와 같이 하도급 업체에게 안전관리비를 재조정하여 추가로 사용할 수 있도록 고지하지 않았다.

[표 2] 근로자 안전보건을 위한 발주자의 안전관리 매뉴얼의 안전관리비 재조정 방법

구분	항목	세부내용
1	설계변경에 따른 안전관리비	설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
2	설계변경에 인한 안전관리비 증감액	설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
3	대상액의 증감비율	$[(\text{설계변경 후 대상액} - \text{설계변경 전 대상액}) / \text{설계변경 전 대상액}] \times 100\%$

그 결과, 아래 [표 3]과 같이 2건의 하도급 공사에 대해 안전관리비 (약 1,316천 원)를 증액하지 않았고, 증액된 공사 금액 반영 시 공사진척률에 따른 사용기준 90%를 준수하지 못하였다.

[표 3] 안전관리비 미조정 내역

(단위: 천 원, 부가세 별도)

하도급 공사명	공사기간	업체명	계약 금액	계상 대상	안전관리비 집행 금액			공사액 변경 반영시		비고
					계약분	정산분	사용율	증감분	사용율	
#2 BLOCK GT 부품 비파괴검사	2021. 5. 20. ~ 6. 2.	주식회사 ●◆	**,***	○	477	355	74%	546	65%	증액
21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	2021. 5. 20. ~ 6. 18.	♠♥♣\$	**,***	×	385	385	100%	770	50%	증액

관계부서 의견 000사업소는 2021년도 1월 000복합화력 경상정비공사 수주 후 사업장 인력 안정화 이전 공사수행에 따라 공사파견자³⁾를 지원받아 시행된 업무로서 하도급공사의 설계와 하도급공사 설계변경 시 안전관리비 재조정을 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 파견근무자로서 하도급공사 안전관리비 설계 업무를 미흡하게 처리한 前 퇴직근무자의 업무관리를 소홀하게 한 관리자에게 주의 조치하시고, (주의)

3) OJU 파장(퇴직자):前 ♣♣●사업처 소속으로 000사업소 파견기간(2021.04.25. ~ 11.30.) 중 하도급공사 설계 업무수행

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
OOO사업소	팀장	WKS	팀장 (기술)	2021.1.22 ~ 2023.12.31	하도급공사 안전관리비 계상 및 재조정 미흡	기조치 No.001